



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE SETTIMA CIVILE**

così composta:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| dr. Maria Rosaria Rizzo    | Presidente           |
| dr. Paola Agresti          | Consigliere relatore |
| dr. Maria Speranza Ferrara | Consigliere          |

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **2501** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2020**, assunta in decisione all'udienza del **12.06.2024**, vertente

**TRA**

*Parte\_1* (c.f. *C.F.\_1* ),  
elettivamente domiciliato in Rieti, Via Cintia n.51, presso lo studio dell'avv. Antonio Perelli (c.f. *C.F.\_2* ), che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello

**– APPELLANTE –**

**E**

*Controparte\_1* (C.F. *C.F.\_3* ),  
elettivamente domiciliato in Fara in Sabina, Via XXIV maggio n.122, presso lo studio dell'avv. Vanessa Bordi (*CodiceFiscale\_4* ), che lo rappresenta e difende per procura in atti;

**OGGETTO:** appello contro la sentenza n. 41/2020 resa in data 23.01.2020 dal Tribunale Ordinario di Rieti

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte\_1  
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 41/2020, pubblicata in data 23.01.2020, resa dal Tribunale Ordinario di Rieti nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 245/2014 promosso da Parte\_1  
[...] nei confronti di Controparte\_1

I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:

*“Con atto di citazione ritualmente notificato Parte\_1  
[...] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rieti [...] CP\_1 per sentire accertare e dichiarare che le opere realizzate dal convenuto sull’immobile sito in Passo Corese di Fara in Sabina (RI), alla Via G. Cesare n. 16, risultavano eseguite in violazione dei propri diritti e, per l’effetto, condannare il convenuto al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento di tutti i danni subiti da esso attore, in conseguenza della realizzazione delle opere in questione. Esponeva, tra l’altro, l’attore a sostegno: che esso attore e il convenuto erano proprietari di distinte unità immobiliari all’interno di un unico edificio sito in Passo Corese alla via G. Cesare n. 16, distinto al NCEU del Comune di Fara in Sabina al fg. 46, part. 596, sub 1, 2, 3 e 4, composto da quattro unità abitative, due locali sottotetto, quattro cantine-garage ed aree perimetrali costituenti pertinenze dell’edificio; che a seguito di accordi intercorsi e formalizzati davanti al Tribunale di Rieti – Sezione Staccata di Poggio Mirteto (R.G. 189/2008), al convenuto erano state attribuite le unità immobiliari censite al fg. 46, part. 596, sub 9 e sub 11 con annessi accessori, mentre ad esso attore erano state attribuite le unità immobiliari censite al sub 8 e al sub 12 con annessi accessori; che, in data 30.05.13 il Sig. Controparte\_1 aveva presentato presso il Comune di Fara in Sabina la DIA prot. 12586 per “opere interne accessibilità ed ampliamento L. 13/1989 e L. reg.le 21/2009, art. 3”, inerenti all’immobile contraddistinto con il sub 11; di avere ottenuto accesso agli atti del relativo procedimento; che dall’esame degli elaborati progettuali consegnati dal CP\_2 era risultata incongruenza tra la titolazione delle opere denunciate dal convenuto con l’istanza del 30.05.2013 (ove si leggeva: demolizione e ricostruzione tramezzi interni, rifacimento pavimentazioni, impianti, sostituzione infissi. Piccolo ampliamento in materiale leggero non strutturale del balcone esistente per ampliamento bagno) e quelle riscontrabili dall’analisi dei progetti redatti a*

cura del tecnico di parte, arch. *Persona\_1* ; che in particolare in detti elaborati risultava graffata la chiusura parziale di un balcone (prospetto sud) con aumento di volumetria e la demolizione di parte delle facciate sud e nord per la realizzazione di nuove aperture; che in ragione delle discordanze di cui sopra, esso attore il 27.06.2013 aveva presentato al *CP\_2* istanza ex art.23, comma 6, D.P.R. n. 380/01, reclamando ai danni del convenuto l'emissione di ordinanza di interruzione dei lavori già eseguiti e di non effettuazione di quelli ancora non realizzati; che a seguito di richiesta di integrazioni documentali formulata da parte del *CP\_2* il 28.06.2013, il 01.07.2013 il Direttore dei Lavori geom. *Persona\_1* aveva inoltrato al Comune la dichiarazione integrativa Mod. B/05 – Dich. LR 6/08; che con nuova istanza di accesso del 03.09.2013, esso attore aveva richiesto l'esibizione ed il rilascio dei progetti di ampliamento relativi all'immobile sito in via G. Cesare n. 16, presentati dal sig. *Parte\_1* nonché dei provvedimenti adottati dal Comune in seguito all'istanza del 27.06.2013; che con nota prot. 18973 del 04.09.2013 il *CP\_2* aveva comunicato quanto sopra al convenuto, in veste di controinteressato; che con atto del 10.09.2013, esso attore aveva formalmente diffidato il convenuto dal porre in essere qualsiasi opera edilizia idonea a modificare il profilo esterno e le facciate del fabbricato, sia attraverso la realizzazione di nuove murature, che attraverso demolizioni, dal porre in essere opere incidenti sulla struttura portante del fabbricato e dal procedere ad ogni opera che, comportando un ampliamento della cubatura della proprietà, presupponesse, ai fini del calcolo della superficie consentita, l'utilizzo della volumetria di propria pertinenza; che malgrado ciò, il Sig. *Controparte\_1* aveva proceduto alla esecuzione dei lavori su parti comuni dell'edificio e segnatamente, rispetto allo stato preesistente: con riguardo al prospetto sud: a) tamponatura della preesistente porta finestra e di parte di quella adiacente a bandiera sul muro esterno della facciata, creazione di nuova apertura per porta finestra in adiacenza alla parte oggetto di nuova tamponatura su muro esterno della facciata; b) nuova tamponatura insistente sul balcone con creazione di nuova volumetria completamente chiusa ed ampliamento area interna preesistente, realizzazione di nuova finestra sulla parte tamponata ex novo; c) trasformazione in corso di preesistente finestra in porta finestra per accedere al nuovo locale; con riguardo al prospetto nord: trasformazione di preesistente finestra adiacente il portone d'ingresso con ampliamento pari a circa 20 cm. sulla facciata esterna dell'abitazione; modifica con divisione di detta finestra per la sua quasi integrale larghezza con realizzazione di piccola finestra e, previa apertura fino a terra, di portone d'ingresso, trasformazione del preesistente portone d'ingresso in porta finestra; che le suddette opere si appalesavano prive di valido pagina titolo abilitativo, per non essere assentibili attraverso la mera DIA ed in ogni caso in quanto considerevolmente difforni da quelle individuate in seno

alla proposta DIA; che dette opere erano, inoltre, tali da comportare un sostanziale mutamento dei pregressi allineamenti architettonici sulle parti comuni del bene, dei prospetti e profili esterni delle vedute, un ampliamento volumetrico dell'intero complesso ed una evidente alterazione dell'estetica e del decoro del fabbricato ed erano, pertanto, lesive dei propri diritti, quale proprietario di unità abitative nello stabile oggetto di intervento, oltre che in contrasto con l'art. 1120, II co., c.c., che vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, ovvero che ne alterino il decoro architettonico; che parimenti violato era l'art. 1122 c.c., secondo cui il condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può realizzare opere che danneggino le parti comuni dell'edificio; di non avere mai assentito a tali lavorazioni; che lo stabile interessato dalle citate opere si affacciava sul sottostante giardino di propria esclusiva proprietà; di avere segnalato in data 30.10.2013 l'abuso edilizio alla Procura della Repubblica di Rieti; che dette opere erano lesive dei principi di cui agli artt. 1120 e 1122 C.c. Italiano Per\_2 costituitosi in giudizio, chiedeva accertarsi e dichiararsi la legittimità, liceità e regolarità delle opere e degli interventi edili eseguiti ed oggetto di causa e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate deducendo, tra l'altro; che le parti (fratelli), dapprima comproprietarie pro indiviso di un edificio composto da quattro unità abitative, oltre locali accessori e pertinenze e sito in Fara in Sabina, alla Via Giulio Cesare, all'esito di giudizio per scioglimento di comunione immobiliare, esperito innanzi al Tribunale di Rieti, al n. R.g. 189/2008, erano addivenute ad una divisione concordata dell'immobile, a seguito della quale al convenuto erano state assegnate le porzioni immobiliari identificate al NCEU del Comune di Fara in Sabina (RI), al foglio 46, part. 596, sub. n. 9 – 11 (ora variato in sub. n. 14), oltre locali accessori e pertinenze; di avere concesso fin dall'anno 1995 in comodato gratuito alla figlia Parte\_2 l'appartamento posto al primo piano dell'edificio in oggetto ed identificato al sub. n. 11 (ora variato in sub. n. 14), di cui esso convenuto, ancor prima dello scioglimento della comunione immobiliare, aveva il possesso esclusivo; che la predetta aveva destinato il predetto appartamento ad Persona\_3, costituitosi in giudizio, chiedeva accertarsi e dichiararsi la legittimità, liceità e regolarità delle opere e degli interventi edili eseguiti ed oggetto di causa e, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate deducendo, tra l'altro; che le parti (fratelli), dapprima comproprietarie pro indiviso di un edificio composto da quattro unità abitative, oltre locali accessori e pertinenze e sito in Fara in Sabina, alla Via Giulio Cesare, all'esito di giudizio per scioglimento di comunione immobiliare, esperito innanzi al Tribunale di Rieti, al n. R.g. 189/2008, erano addivenute ad una divisione concordata dell'immobile, a seguito della quale al convenuto erano state

assegnate le porzioni immobiliari identificate al NCEU del Comune di Fara in Sabina (RI), al foglio 46, part. 596, sub. n. 9 – 11 (ora variato in sub. n. 14), oltre locali accessori e pertinenze; di avere concesso fin dall'anno 1995 in comodato gratuito alla figlia Parte\_2 l'appartamento posto al primo piano dell'edificio in oggetto ed identificato al sub. n. 11 (ora variato in sub. n. 14), di cui esso convenuto, ancor prima dello scioglimento della comunione immobiliare, aveva il possesso esclusivo; che la predetta aveva destinato il predetto appartamento ad abitazione familiare, nella quale, dal mese di Giugno dell'anno 2005, viveva anche il minore Persona\_4 – figlio della Sig.ra Parte\_2 [...] e nipote del convenuto - affetto fin dalla nascita da una gravissima e rara patologia genetica degenerativa (Sindrome di Pelizaeus – Per\_5, tale da comportarne lo stato di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (L. 18/80 e 508/88) e di “persona con handicap grave” (art. 3, comma 3, L. 104/92); che, a causa di tale gravissima patologia genetica degenerativa, il minore era tetraplegico, affetto da paralisi laringea, apnee ostruttive e ritardo neuromotorio, privo di capacità di comunicazione, cieco, impossibilitato a nutrirsi, con gravi problemi respiratori e necessità di somministrazione di ossigeno e rimozione meccanica delle secrezioni etc., necessitando di continua e quotidiana assistenza medica, infermieristica, fisioterapica; che per la cura e la vita quotidiana del predetto minore e per lo svolgimento delle più elementari funzioni vitali giornaliere, quali il sonno, il nutrimento, la vestizione, l'igiene, la somministrazione di cure e terapie, l'espletamento della fisioterapia, la somministrazione di ossigeno etc., si rendevano necessari presidi, strumentazioni ed arredi specifici, oltre che macchinari salva-vita forniti dalla Pt\_3 Rieti, i quali richiedevano spazi ampi e liberi da ingombri, ove il personale sanitario e medico potesse agevolmente operare, sia in orario diurno che notturno ed anche in situazione di assoluta emergenza operativa e di soccorso al minore e si rendeva necessario eliminare le numerose e pregiudizievoli barriere architettoniche presenti all'interno della casa e realizzare un bagno attrezzato per portatori di handicap ed una stanza da letto per ad uso esclusivo del minore; che, per soddisfare le indicate ed urgenti esigenze, minimizzando l'entità degli interventi tecnici ed edili, si rendeva indispensabile utilizzare la pregressa porta di accesso all'appartamento quale porta finestra della camera di Persona\_4 ricavare dalla finestra già presente il nuovo accesso dell'abitazione ed aumentare le dimensioni del bagno preesistente, occupando e delimitando una piccola porzione del balcone presente sul prospetto sud del fabbricato, con conseguente piccolo spostamento di una finestra ivi presente; che a tal fine esso convenuto aveva presentato presso il Comune di Fara in Sabina una apposita D.I.A. per l'esecuzione delle opere interne di accessibilità ex

*L. 13/89 e relativo ampliamento ex L. 21/2009, comunicando la circostanza all'attore, a mezzo di missiva raccomandata, con la quale si invitava il Sig.*

*Parte\_1 a prendere dovuta visione di tutta la documentazione depositata in Comune e si richiedeva, al contempo, l'autorizzazione all'installazione del ponteggio per la realizzazione dell'ampliamento sul balcone presente sul prospetto sud dell'edificio; che eseguiti gli adempimenti dovuti e decorsi i termini di legge, esso convenuto – ritirata la DIA, con i relativi allegati – aveva comunicato al Comune di Fara in Sabina la data di inizio dei lavori, che erano iniziati durante la prima metà del mese di Settembre 2013, seguiti nel successivo Marzo 2014, dalla presentazione di una variante in corso d'opera; che contrariamente a quanto ex adverso asserito, esso convenuto si era limitato, per il lato nord dell'edificio, a trasformare la preesistente porta di accesso in porta finestra ed una preesistente finestra in porta di accesso con attigua piccola finestra per aria e luce e, sul lato sud, aveva provveduto a chiudere e delimitare una piccola porzione di balcone, a mezzo di struttura leggera, con lieve spostamento laterale di una finestra ivi esistente; che le modifiche esterne, necessariamente conseguite alla realizzazione dei predetti interventi edili interni all'appartamento del convenuto, avevano riguardato, sulla facciata lato nord dell'edificio, una parte di muro esterno delimitante il sub. n. 11 (ora variato in sub. n. 14) di proprietà del Sig.*

*Controparte\_1 ricadente e prospiciente all'interno di un ballatoio di proprietà e disponibilità esclusivi di quest'ultimo; che sulla facciata lato sud dell'edificio, le modifiche avevano riguardato un balcone di proprietà e disponibilità esclusive del convenuto ed una porzione di muro esterno, anche in tal caso, delimitante solo il sub. n. 11 (ora variato in sub. n. 14) di proprietà del Sig.*

*Controparte\_1 e ricadente e prospiciente all'interno del predetto balcone di proprietà e disponibilità esclusivi dello stesso; che l'attore, il quale era stato presente quotidianamente sui luoghi, in quanto ivi residente, verificato l'inizio e l'andamento dei lavori, giammai aveva formulato verbalmente, o in forma scritta, contestazioni o aveva manifestato resistenze e doglianze; che l'atto di significazione ex adverso prodotto mai era stato recapitato ad esso convenuto, visto il mancato perfezionamento della relativa notifica per erroneità dell'indirizzo del notificando e l'omessa reiterazione o rinnovo della stessa, di tal che esso convenuto aveva eseguito gli interventi edili, senza avere alcuna conoscenza di opposizioni e presunte doglianze dell'attore; che non pagina 7 di 17 sussisteva alcuna difformità fra le opere oggetto di DIA e le opere di cui agli allegati elaborati grafici, né difformità fra le opere descritte in DIA e quelle effettivamente realizzate ed alcun provvedimento sospensivo, interruttivo o sanzionatorio era stato giammai assunto dal*

*CP\_3 in Sabina; che le opere realizzate dal convenuto in alcun modo ledevano o pregiudicavano gli interessi e la proprietà dell'attore, non pregiudicavano la statica, il decoro architettonico e l'estetica dell'edificio, non*

*comportavano un complessivo aumento della volumetria dell'intero edificio, non comportavano alcuna violazione della normativa urbanistica ed edilizia, erano state realizzate in applicazione e per le finalità di cui alla Legge 13/89, ossia per la realizzazione di opere interne atte a garantire l'accessibilità ai portatori di handicap ed in ogni caso, fruendo anche delle facoltà previste dalla L. regionale del Lazio n. 21/2009 (Piano Casa) e nel rispetto delle formalità e dei limiti procedurali e sostanziali ivi previsti; che infatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, ove l'attore aveva depositato un esposto circa i presunti abusi edilizi imputati al Sig.*

*Controparte\_1 non aveva ritenuto di dover avviare alcun procedimento penale a carico del convenuto e ad oggi, dopo quasi 5 anni, alcun procedimento penale infatti, risultava instaurato nei propri confronti, per gli eventi oggetto di causa; che, inoltre, difettavano tutti gli estremi per configurabilità di un diritto al risarcimento dei danni, sia sotto il profilo della integrazione della condotta illecita, sia sotto il profilo della conseguente diretta produzione di pregiudizio e danni, a carico dell'attore, il quale non aveva fornito alcuna concreta ed idonea prova, utile a fondare e dimostrare la legittimità delle proprie richieste, né sotto il profilo dell'an, né sotto il profilo del quantum; che non risultava configurabile alcuna lesione delle norme di cui agli artt. 1120 e 1122 c.c.; che, peraltro, non sussisteva nell'edificio in oggetto alcun preesistente decoro architettonico, essendo lo stesso pregiudicato da anni di mancata manutenzione ed incuria delle parti; che gli interventi edili erano stati comunque posti in essere in applicazione degli inviolabili principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, a tutela dei prioritari interessi e valori, quali la salute, dignità e libertà dei disabili, diritti preminenti, soprattutto in applicazione di un più generale principio solidaristico, nel conflitto con le ragioni condominiali. Erano espletate prova orale e CTU volta alla descrizione dello stato dei luoghi ed all'accertamento di natura, tipologia ed entità delle opere eseguite sull'immobile e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281quinquies, II co., c.p.c..*

*Rimesso il fascicolo sul ruolo al fine di procedere all'espletamento di una integrazione alla CTU volta a verificare l'eventuale pregiudizio delle opere realizzate per la statica dell'edificio, la causa veniva, infine, definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2020, previa rinuncia dei difensori ai termini ex art. 190 c.p.c..”.*

All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:

- “- respinge tutte le domande proposte da Parte\_1 nei confronti di Controparte\_1*
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in complessivi €2.430,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;*
  - pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento,*

*definitivamente a carico dell'attore. ”.*

Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:

*“Tanto premesso, l'attore lamenta in prima battuta la violazione, da parte del convenuto, dell'art. 1120, IV co., c.c., disposizione ai sensi della quale sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Così formulata, la domanda deve essere qualificata in termini di azione a tutela del diritto di uso del condomino sulle parti comuni dell'edificio, la norma in commento costituendo senz'altro espressione del principio più generale espresso dall'art. 1102, I co., c.c., che consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Quanto al rapporto tra le disposizioni in commento, la giurisprudenza è dell'avviso che l'art. 1120, II co., c.c., nel richiedere che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a disciplinare l'approvazione di innovazioni che comportino, per tutti i condomini, delle spese, ripartite su base millesimale e che ove, viceversa, non si faccia questione di spese, torna applicabile la norma generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni (v., tra le altre, Cass. civ. n. 24006/04). Ebbene, nel caso che ci occupa non si fa certo questione di spese, atteso che parte convenuta sostiene la liceità degli interventi eseguiti senza pretendere di addossarne i relativi oneri economici su parte attrice: ne segue che l'art. 1120, II co., c.c. è senz'altro fuori gioco, mentre ad applicarsi sarà, se del caso, l'art. 1102 c.c.. nonché comunque l'art. 1120, IV co., c.c., sussistendone – ovviamente – i presupposti.*

*Ciò posto, deve premettersi in linea generale che l'azione in questione, essendo tesa a dimostrare l'insussistenza di diritti altrui sulla res, risulta assimilabile alla negatoria servitutis ex art. 949 c.c., più che alla rivendicazione ex art. 948 c.c. e che, pertanto, per giurisprudenza costante ai fini probatori è sufficiente che l'attore fornisca la prova del proprio diritto anche in via presuntiva, attraverso un valido titolo di acquisto (v. Cass. civ. n. 4803/92).*

*Nella specie, parte attrice ha senz'altro fornito la prova del titolo (peraltro, non contestata ex adverso) versando in atti la copia dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Rieti – Sezione Staccata di Poggio Mirteto nel giudizio n. 189/08, con cui è stato disposto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti del presente giudizio ed avente ad oggetto il diritto di proprietà sulle distinte unità immobiliari site all'interno di un unico edificio ubicato in Passo Corese alla via G. Cesare n. 16, distinto al NCEU del Comune di Fara in Sabina al fg. 46, part. 596, sub 1, 2, 3 e 4, composto da quattro unità abitative, due locali sottotetto,*

quattro cantine-garage ed aree perimetrali costituenti pertinenze dell'edificio, mediante attribuzione al convenuto del diritto di proprietà sulle unità immobiliari censite al fg. 46, part. 596, sub 9 e sub 11 con annessi accessori ed all'attore del diritto di proprietà sulle unità immobiliari censite al sub 8 e al sub 12 con annessi accessori.

Sussiste, pertanto, senz'altro la prova del titolo.

Parte attrice propone, allo stesso tempo una domanda tesa all'accertamento della violazione dell'art. 1122 c.c., disposizione ai sensi della quale il condomino non può eseguire, all'interno della unità immobiliare in proprietà esclusiva, opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero che determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

Trattasi di norma contenente un limite legale all'esercizio del diritto di proprietà, nella misura in cui comporta una limitazione di fonte, per l'appunto, legale intrinseca alle singole unità immobiliari, assimilabile ad un'obbligazione propter rem, cui corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui (Cass. civ. n. 3123/12). Trattasi, in definitiva, di azioni (quella ex art. 1120 c.c. e quella, di cui all'art. 1122 c.c.) diverse, poggianti su differenti presupposti e che impongono, a maggior ragione, di accertare se i lavori per cui è causa abbiano interessato parti comuni del

CP\_4 , ovvero singole unità immobiliari.

Con riguardo all'azione ex art. 1122 c.c. valgono, ovviamente, le considerazioni già svolte in ordine alla prova del titolo, da ritenersi fornita in atti attraverso la produzione in atti della poc'anzi citata ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Rieti – Sezione Staccata di Poggio Mirteto. In tale prospettiva ed al fine di vagliare la fondatezza o meno di dette domande, veniva disposta CTU, le cui risultanze – siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura sotto il profilo della motivazione – vengono interamente fatte proprie dal Tribunale.

Con il primo quesito, il consulente è stato chiamato in prima battuta ad accertare “...le opere in concreto realizzate dal Sig. Controparte\_1 e la loro corrispondenza o meno con quelle riportate nelle istanze autorizzatorie presentate dallo stesso Parte\_1 c/o il comune di Fara Sabina, evidenziandone in caso di discrepanza le difformità.”

Il consulente, sulla base della documentazione prodotta e specificamente indicata in sentenza, “all'esito dell'esame di detta documentazione ha concluso che “Come è immediato constatare dall'esame della documentazione agli Atti e dallo stato dei luoghi, i lavori in oggetto realizzati dal Sig. Controparte\_1 interessano esclusivamente l'alloggio contraddistinto al sub 14 e pagina 12 di 17 quindi la sua proprietà esclusiva. Specificatamente il ballatoio d'ingresso lato nord e il balcone posto sul lato sud sono di proprietà esclusiva del convenuto, come si può

evincere dalla documentazione catastale, ovvero la planimetria del sub 14 e l'allegato elaborato planimetrico".

In definitiva, ad avviso del CTU vi è sostanzialmente piena corrispondenza tra le opere indicate nella DIA e nella variante in atti, le opere oggetto degli elaborati progettuali depositati e le opere effettivamente eseguite dal convenuto. Con un secondo quesito, al CTU è stato richiesto di accertare se i lavori per cui è causa siano stati eseguiti o meno su parti comuni. Il CTU ha risposto che "Come è immediato constatare dall'esame della documentazione agli Atti e dallo stato dei luoghi, i lavori in oggetto realizzati dal Sig. Controparte\_1 interessano esclusivamente l'alloggio contraddistinto al sub 14 e quindi la sua proprietà esclusiva. Specificatamente il ballatoio d'ingresso lato nord e il balcone posto sul lato sud sono di proprietà esclusiva del convenuto, come si può evincere dalla documentazione catastale, ovvero la planimetria del sub 14 e l'allegato elaborato planimetrico". Ebbene, venendo in considerazione opere eseguite su parti non comuni dello stabile condominiale, la domanda formulata da Parte\_1 ai sensi dell'art. 1120 c.c. dovrà essere necessariamente respinta in quanto infondata, l'invocata disposizione presupponendo la natura comune dei beni oggetto di intervento.

Anche a voler, peraltro, ritenere l'attività del convenuto - avuto specifico riguardo all'uso del muro perimetrale CP\_5 nella parte corrispondente all'immobile di proprietà esclusiva, per la realizzazione del bagno sul prospetto sud attraverso l'appoggio di struttura non in muratura - incidente su beni comuni, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, nella fattispecie (non facendosi questione di spese da sostenere) dovrebbe comunque applicarsi il combinato disposto degli artt. 1102 e 1120, IV co., c.c.; disposizione, quest'ultima, ai sensi della quale sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

In tale prospettiva ed anche al fine di stabilire se i lavori in questione fossero stati o meno realizzati disattendendo il limite legale all'esercizio del diritto di proprietà, di cui al sopra citato art. 1122 c.c. (che di fatto riproduce, quanto ai limiti, il contenuto del pure citato art. 1120, IV co., c.c.), veniva formulato al CTU l'ulteriore quesito: "Indichi il CTU se le opere realizzate dal signor Persona\_3 abbiano comportato un ampliamento volumetrico a favore della sua proprietà attraverso l'utilizzo di standard urbanistici dell'intero fabbricato ed ulteriormente se abbiano comportato un mutamento dei pregressi allineamenti e parallelismi architettonici sulle parti comuni del bene dei prospetti e profili esterni delle aperture e vedute dell'intero edificio e tra unità immobiliari specularmente sovrastanti. Valuti in caso positivo se le dette trasformazioni abbiano inciso

*sull'assetto statico o comunque strutturale dell'edificio, nonché se determinino rispetto al pregresso un'alterazione ed un danno all'estetica al decoro ed al valore del fabbricato”.*

*Quanto al tema della stabilità dell'edificio in conseguenza dell'esecuzione delle opere in questione, il consulente ha evidenziato che “1) la struttura portante dell'edificio è in cemento armato, con travi e pilastri intelaiati; le aperture sono state quindi eseguite su pareti di tamponatura realizzate con muratura di laterizi forati non aventi funzioni portanti; 2) L'ampliamento (manufatto contenente il secondo bagno) è realizzato con una struttura leggera costituita da montanti e traversi in alluminio, copertura in pannelli coibentati e pannelli di tamponatura in alluminio; esso è pertanto assimilabile ad un infisso. Il sovraccarico di esercizio è pressoché inesistente.”*

*In sostanza, ad avviso del CTU – dalle cui conclusioni sul punto questo giudice non vede motivo di discostarsi – dall'esecuzione delle opere, per cui è causa non deriva un pregiudizio per la stabilità dell'edificio condominiale.*

*Anche l'esito dell'integrazione depositata dal consulente in data 15.11.2019, le cui conclusioni – da recepirsi in toto, in quanto dedotte anch'esse da valutazioni logiche e coerenti nei singoli passaggi - depongono in modo chiaro nel senso dell'assenza di qualsiasi pregiudizio delle opere alla stabilità dell'immobile. Non risulta, del pari, alcun pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, al riguardo questo giudice ritenendo pienamente condivisibili le valutazioni del CTU, il quale ha rilevato, tra l'altro, che “...l'immobile è una normale abitazione civile, priva di particolare pregio architettonico e ubicato in un contesto di nessun valore storico, culturale o paesaggistico. Per di più le simmetrie che caratterizzano in modo univoco non sono state interessate dai lavori eseguiti. La Fotografia n. 4 - 5, dimostra che i segni significanti sul prospetto, quali: le parti di facciata rivestite in cortina, le linee in orizzontale dei balconi, le travi su cui poggia il solaio dei balconi, non sono stati danneggiati in alcun modo” e che, altresì, il fabbricato presenta “...zone che versano in cattivo stato di manutenzione, particolarmente evidente nel degrado dei soffitti e dei frontalini dei balconi; sono presenti caldaie, macchine per la climatizzazione, scalette a chiocciola in ferro, antenne satellitari ecc... collocate dai rispettivi proprietari senza un'intesa tra essi”.*

*Risultano, pertanto, pienamente rispettati tanto i limiti legali all'esercizio del diritto di proprietà, di cui all'art. 1122 c.c., quanto i divieti frapposti all'uso della cosa comune dall'art. 1120, IV co., c.c..*

*In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, tanto la domanda ex art. 1120 c.c., quanto la domanda ex art. 1122 c.c. dovranno essere in ogni caso respinte, in quanto giuridicamente infondate.*

*Il giudice ha formulato, altresì, una serie di ulteriori quesiti al fine di*

*accertare se nella esecuzione degli interventi in questione il convenuto abbia o meno violato la normativa di settore vigente ratione temporis. A tal riguardo occorre, peraltro, osservare che parte attrice nell'atto di citazione si era limitata a lamentare la violazione degli artt. 1120 e 1122 c.c., quale condotta asseritamente fonte di danno risarcibile; violazione che è stata, peraltro, esclusa alla luce delle considerazioni che precedono.*

*Con riferimento alla pure asserita (da parte attrice) mancanza di un valido titolo abilitativo per la realizzazione di tali opere – allegazione che ha verosimilmente indotto il giudice precedente assegnatario alla formulazione dei quesiti in commento – risulta, peraltro, carente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.*

*Sostiene, invero, la difesa (v. a pag. 4 dell'atto di citazione) che "...lo stabile interessato dalle citate opere si affaccia su sottostante giardino di esclusiva sua proprietà". Tuttavia, non esiste un diritto del privato tutelabile in sede civile a che il vicino esegua opere nel rispetto della normativa edilizia di settore, qualora l'attore non allegghi che dette opere siano lesive del suo diritto di proprietà (ad esempio perché poste in essere in violazione della disciplina in tema di distanze legali tra costruzioni) o che comunque le stesse gli abbiano cagionato un danno risarcibile: all'interno del nostro ordinamento giuridico vige, infatti, il principio indefettibile per cui per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.*

*L'interesse ad agire rappresenta, come noto, una condizione dell'azione sussistente quando il processo costituisce l'unico strumento per ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile o per evitare un danno ingiusto (v., per tutte, Cass. civ., SS.UU., n. 15355/10), la cui assenza è rilevabile, anche d'ufficio ed al fine di evitare un'inutile attività processuale, in ogni stato e grado del giudizio, venendo in considerazione un requisito per la trattazione del merito della domanda.*

*Nella specie, nell'allegare la natura abusiva degli interventi per cui è causa il sig. Parte\_1 non lamenta specificamente la violazione, da parte del convenuto, della disciplina in tema di rispetto delle distanze tra le costruzioni nei rapporti tra privati, né la lesione (all'infuori dei citati artt. 1120 e 1122 c.c.) di ulteriori disposizioni di legge, per cui il semplice fatto che determinati interventi asseritamente abusivi siano stati eseguiti dal sig. Controparte\_1 in prossimità dell'immobile di proprietà dell'attore non integra, ad avviso di questo giudice, un concreto interesse ad agire sotto il dedotto profilo, in difetto della chiara enucleazione ed allegazione della posizione soggettiva eventualmente lesa da tale condotta. Del resto, per giurisprudenza costante, se è vero che l'esistenza di una autorizzazione da parte del CP\_2 alla edificazione, facendo salvi i diritti dei terzi, è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, è tuttavia altrettanto vero che questi ultimi, i quali conservano il diritto ad ottenere la riduzione*

in pristino, detto diritto possono far valere solo ove lesi dalla costruzione realizzata, ad esempio, senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze (v. Cass. civ. n. 21947/13). La stessa domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore si appalesa, in tale prospettiva, come del tutto generica e risulta comunque infondata, oltre che non provata, non configurandosi – per le ragioni tutte di cui sopra - alcuna condotta di parte convenuta lesiva di un interesse giuridicamente tutelato facente capo a *Parte\_1* e, comunque, mancando la prova di un danno patrimoniale-conseguenza risarcibile: la stessa dovrà essere, pertanto, inevitabilmente respinta. In definitiva, tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti di parte convenuta dovranno essere respinte, in quanto giuridicamente infondate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.”

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello *Parte\_1* [...] per i motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ *Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del proposto appello, previa rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio, riformare la sentenza del Tribunale di Rieti, ( ...)* e, per l'effetto accogliere le conclusioni formulate dall'attore in primo grado: - accertare e dichiarare che le opere realizzate dal sig. *Parte\_4* sull'immobile sito in Passo Corese, Via G. Cesare, n. 16, distinto al NCEU del Comune di Fara in Sabina (RI) al fg n. 46, particella n. 596, meglio descritte in premessa, risultano in violazione dei diritti del sig. [...] *Parte\_1* ; - conseguentemente condannare il sig. [...] *Parte\_4* al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. *Parte\_1* in relazione ai fatti di causa, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e condanna del sig. *Controparte\_1* a restituire al sig. *Parte\_1* gli importi delle spese di lite da questi già pagati in adempimento di sentenza del Tribunale di Rieti n. 41/2020 a favore del legale di parte convenuta per € 3.545,66 e del CTU per € 2.568,97”.

Si è costituito l'appellato *Controparte\_1* con comparsa di costituzione depositata in data 14 agosto 2020, che, a sua volta , ha rassegnato le seguenti conclusioni: “*Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo accertamento della definitività e passaggio in giudicato di tutti i capi e le argomentazioni della sentenza di cui in oggetto, non specificatamente impugnati dall'appellante, IN RITO a) Dichiarare inammissibile l'appello introdotto dal Sig. *Parte\_1* per violazione dell'art. 342 C.p.c. e per difetto di articolazione di specifici*

*motivi d'appello e per violazione del connesso principio di causalità, come dalla citata norma processuale prescritto con conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza n. 41/2020, emessa dal Tribunale di Rieti, nella persona del Giudice Dr. Gianluca Morabito, all'esito del giudizio di primo grado R.g. 245/2014. b) In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità ai sensi dell'art. 342 C.p.c. del mezzo di gravame, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. Parte\_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., per evidente probabilità di mancato accoglimento dello stesso, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, con conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza n. 41/2020, emessa dal Tribunale di Rieti, nella persona del Giudice Dr. Gianluca Morabito, all'esito del giudizio di primo grado R.g. 245/2014. c) Dichiarare inammissibili per tardività, decadenza ed intervenuta preclusione e comunque, anche per violazione dell'art. 345 C.p.c., tutte le domande ed eccezioni difensive formulate dall'appellante Sig. Parte\_1 in modo ultroneo, esorbitante e modificativo, rispetto agli originari causa petendi e thema decidendum della presente azione giudiziaria, come cristallizzati in primo grado e secondo quanto indicato nel presente atto difensivo. NEL MERITO A) Accertare e dichiarare la legittimità, liceità e regolarità delle opere e degli interventi edili eseguiti dal Sig. Controparte\_1 ed oggetto del presente procedimento giudiziario e l'infondatezza della domanda attorea e per l'effetto, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. Parte\_1 respingere tutte le richieste, le deduzioni, le eccezioni e le conclusioni, sia di merito che istruttorie, ivi formulate dall'appellante, poiché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e confermare per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 41/2020, emessa in data 23 Gennaio 2020, dal Tribunale di Rieti, nella persona del Giudice Gianluca Morabito, all'esito del giudizio civile n. R.g. 245/2014. B) Condannare l'appellante, al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari di causa e dell'intero giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e CNPA, come per legge e condannare altresì il Sig. Parte\_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento, a favore del Sig. Controparte\_1 di tutti i danni allo stesso cagionati dall'introduzione e proseguimento pretestuosi e temerari della presente procedura giudiziale, danni da quantificarsi ad equo apprezzamento dell'illustre Corte Giudicante, nella somma che si riterrà di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA Rigettare per quanto sopra dedotto, la richiesta di rinnovazione della CTU, già espletata nel corso del giudizio di primo grado. Ammettere tutti i mezzi di prova articolati dal convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie istruttorie ed ammettere il deposito di note autorizzate di cui alle richieste formulate nei verbali di udienza, ove ritenuto necessario ed opportuno, per il più approfondito accertamento della*

*fondatezza e legittimità delle richieste, eccezioni e deduzioni difensive di parte convenuta”.*

All’esito dell’udienza del 12.06.2024, la causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di entrambe le parti costituite, con concessione di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali, e ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

In via pregiudiziale si rileva che l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparsa l’impugnazione di proposta palesemente infondata all’esame sommario dei motivi di gravame compiuto *in limine litis*.

Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi l’infondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito occorre richiamare la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17) ha rilevato come l’art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di *"revisio prioris instantiae"* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( negli stessi termini Cass. SU n.36481/2022 ).

Passando all’esame del merito Parte\_1 ha proposto cinque motivi di appello.

Con il primo motivo di gravame rubricato: **“ERRATA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRONEITA' DELLA SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI VIENE RITENUTA PROVATA LA CONFORMITA' DELLE OPERE REALIZZATE DA Controparte\_1 CON QUELLE AUTORIZZATE DAL Controparte\_6”**

deduce l’appellante l’erroneità della sentenza per aver ritenuto gli interventi posti in essere dall’appellato conformi a quelle autorizzati dal Controparte\_6 aderendo, quindi, il Giudice alle conclusioni del CTU, senza operare alcuno scrutinio critico.

In particolare deduce l’appellante che il C.T.U. non avrebbe indicato alcun riferimento normativi e/o criterio circa l’irrilevanza tra le differenze riscontrate nei grafici progettuali e le opere realizzate, sottolineando poi

una evidente discordanza in relazione al prospetto SUD del fabbricato laddove, al posto di due saracinesche risultano realizzati due portoni ed una finestra (cfr pag. 24 della relazione del CTU del 10.11.2016 e quella emergente nella foto n. 1 di cui alla pag. 5 delle risposte alle osservazioni dei CTP (contenute sempre in CTU del 10.11.2016).

Il motivo è infondato e va disatteso.

In primo luogo ed in linea generale si premette che nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., le prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), sono sottoposte al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. SU n. 898/99; e da ultimo Cass. n.1117/17; Cass n. 25696/2018; Cass n. 25697/2018).

In particolare l'esame e la valutazione delle risultanze della CTU involgono, invero, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.

Nel caso di specie correttamente il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle risultanze della relazione peritale, che, sulla base dei documenti specificamente elencati ( cfr. pag. 13- 14 rel. CTU ) e l'attento rilievo dei luoghi di causa ha accertato sostanzialmente piena corrispondenza tra le opere indicate nella DIA e nella variante in atti, e le opere effettivamente eseguite dal convenuto.

Quindi il CTU oltre ad accertare la corrispondenza dei progetti alle opere realizzate, salvo tollerabili minime difformità, ha fatto espressa menzione della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche disciplinate dalla Legge 13/89, oggi assorbita nell'ambito del D.P.R. 380/2001 (introduttore una normativa in deroga, alle ordinarie disposizioni esecutive) e le regole tecniche di prassi osservate in materia di costruzioni. Ha quindi, espressamente risposto alle note critiche del CTP dell'attore – attuale appellante – specificando che le minime differenze rilevate *“possono essere comprese nelle tolleranze di esecuzione e comunque sono conformi ai requisiti minimi richiesti dalla normativa della guida all'eliminazione delle barriere architettoniche”* ( cfr. rel CTU pagg. 15- 16 e pagg. 66-68 )

Il Giudice si è quindi attenuto alla luce delle inequivoche risultanze della CTU, che devono essere integralmente condivise anche alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che: *“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle*

*contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. ord. n.1815/15; sent. n.14471/14 ; sent.n.282/09).Ed ancora: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cfr. Cass. Ord. n. 33742/2022 ).*

Infondate sono poi le deduzioni in ordine al prospetto Sud, ove insisterebbero due portoni ed una finestra, al posto delle due saracinesche. Si tratta, infatti, di modifiche afferenti il piano seminterrato dell’edificio, estraneo all’oggetto di causa, correttamente il CTU, ha, infatti, confermato la rappresentazione grafica del prospetto Sud, allegata alla Dia era conforme allo stato dei luoghi sussistente al momento della redazione del progetto: le supposte difformità, non sussistevano al momento del deposito della DIA oggetto di causa, giacché le dette modifiche sopravvenivano a seguito dell’esecuzione di interventi edilizi cronologicamente successivi e postumi rispetto alla DIA oggetto di causa, mai contestati, rimasti estranei al presente giudizio e realizzati in virtù di una diversa e posteriore DIA, non costituente materia del contendere.

Con il secondo motivo di gravame rubricato: “ *DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRONEITA' DELLA SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI VIENE RITENUTO IN ADESIONE ALLA CONSULENZA D'UFFICIO CHE I LAVORI DI CUI E' CAUSA SIANO STATI REALIZZATI SU PROPRIETA' ESCLUSIVA DI SCHIAVONI ITALICO – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1120 CO.II C.C*” l’appellante lamenta ancora l’erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva che le opere eseguite dal convenuto avevano riguardato beni di esclusiva proprietà e non beni condominiali non tenendo conto dei chiarimenti, resi dal CTU che aveva evidenziato come : *”i lavori eseguiti sul lato nord, ovvero sul ballatoio incidono sulla parte comune, ossia sulla facciata, mentre le opere eseguite sul balcone, ovvero l’installazione di un manufatto adibito a bagno insiste sul suolo privato che copre una parte di facciata”*.

Avrebbe errato quindi il Tribunale nello statuire l’inapplicabilità dell’art.1120 c.c. nonché omesso di statuire circa il rispetto del quorum

condominiale e della normativa urbanistica del Piano casa della Regione Lazio.

Anche detto motivo è infondato e va disatteso.

E' circostanza pacifica che oggetto del presente giudizio sono i lavori eseguiti dal convenuto/ appellato, nel lato nord dell'edificio - con la trasformazione della preesistente porta di accesso, in porta finestra e della preesistente finestra in porta di accesso con attigua piccola finestra per aria e luce - e sul lato sud, con la chiusura di una piccola porzione di balcone di esclusiva proprietà, a mezzo di struttura leggera, con lieve spostamento laterale di una finestra ivi esistente.

Il Giudice ha, quindi, correttamente accertato, sulla base della espletata CTU, che i lavori in questione sono stati eseguiti nella proprietà esclusiva dell'appellato ( *“ Specificatamente il ballatoio d'ingresso lato nord e il balcone posto sul lato sud sono di proprietà esclusiva del convenuto, come si può evincere dalla documentazione catastale, ovvero la planimetria del sub 14 e l'allegato elaborato planimetrico ”* cfr. rel. CTU pag. 17 ) ma ha espressamente rilevato che pur considerata la loro incidenza sulle mura perimetrali ( quindi su un bene comune ) ha correttamente inquadrato la presente fattispecie concreta, sotto la previsione di cui all' art. 1102 C.c. – in relazione all'art. 1120, IV comma, C.c. –dovendosi verificare solo che non vi fosse pregiudizio alla stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell'edificio e che non fosse precluso il pari uso della res comune agli altri condomini.

Ciò in quanto, in primo luogo, l'art. 1120 comma II , presuppone la necessità di ripartire l'esborso fra tutti i Condomini, il che è escluso nel caso di specie, essendo , quindi, applicabile la norma generale dell'art. 1102 c.c., in linea con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che anche di recente ha ribadito che: *“ Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento.”* ( cfr. Cass. Ord. n. 31462/2018 ).

Riconosciuto quindi al comunista il potere di apportare modifiche alla cosa comune – ivi comprese mura perimetrali - a proprie spese e senza la necessità del consenso degli altri comproprietari, al fine di ottenerne il migliore godimento, risulta anche rispettato il duplice limite della non alterazione della destinazione della cosa e del non impedimento il pari uso agli altri comunisti: non risulta certo alterata la destinazione del muro perimetrale, avente funzione di facciata e di delimitazione esterna del fabbricato, né risulta limitato il pari uso dell'attore.

Come si dirà oltre è stato, altresì, verificato ai sensi dell'art. 1120 comma IV, l'assenza di pregiudizio alla stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell'edificio.

A ciò si aggiunga che, come rilevato da parte appellata, nel caso di specie, si tratta di condominio minimo, con due soli partecipanti e risulta dunque inapplicabile l'art. 1120 c.c. ed il meccanismo delle maggioranze ivi previste, considerato ,altresì, che le iniziative volte alla eliminazione delle barriere architettoniche sono considerate espressione di un principio di solidarietà sociale, volte a perseguire finalità di carattere pubblicistico di interesse generale, quindi particolarmente meritevoli di tutela, anche in assenza di specifiche autorizzazioni assembleari, dovendosi solo verificare il “ *rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale*” ( cfr. Cass. n. 7938/2017).

In sintesi alla luce delle ritenute applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 1102 C.c., che prescinde dal consenso condominiale, del tutto irrilevante è il profilo del quorum condominiale.

Del tutto generica è poi la doglianza circa il mancato rispetto della normativa urbanistica del c.d. Piano Casa della Regione Lazio, meramente allegato senza ulteriore specificazione ( cfr. atto di appello pagg. 10 – 14 ), dovendosi ritenere quindi il motivo di appello sotto tale profilo del tutto inammissibile.

Con il terzo motivo di gravame rubricato : ”\_DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI IN ADESIONE ALLA CONSULENZA D'UFFICIO DISPONE CHE DALL'ESECUZIONE DELLE OPERE NON DERIVI PREGIUDIZIO PER LA STABILITÀ DELL'EDIFICIO - ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1102, 1120, IV COMMA, E 1122 C.C.” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui in adesione alla CTU, ha ritenuto che dall'esecuzione delle opere non fosse derivato un pregiudizio alla stabilità dell'edificio.

In proposito riporta le osservazioni del proprio CTP che , in replica alle indagini del CTU, ha concluso che gli interventi effettuati riducono i coefficienti di sicurezza della struttura, costituendo, quindi, una condizione di pericolo per la stabilità dell'edificio.

Anche tale motivo è infondato e va disatteso.

In primo luogo occorre sottolineare che, come sopra rilevato( sub I° motivo di appello) correttamente il primo Giudice si è attenuto alle inequivoche risultanze della CTU che sia nella relazione finale ( cfr. pagg. 29- 30 ) che nella ulteriore relazione di approfondimento ha concluso, con valutazione

congrua, che gli interventi effettuati non arrecano alcun pregiudizio alla statica dell'immobile (cfr. pagg. 5-7), dovendosi al contrario ritenersi la consulenza di parte alla stregua di una mera allegazione difensiva ( Cfr. Cass. Ord. n. 33742/2022).

A ciò deve aggiungersi che, come rilevato sin dal primo grado da parte appellata e non efficacemente contestato da parte appellante, l' "ampliamento" per cui le Norme tecniche sulle Costruzioni (DM 14/02/2008) dispongono l'obbligo di adeguamento sismico, deve intendersi come "ampliamento della struttura", quindi con modifica della stessa ed inserimento di nuovi elementi strutturali ( ad es. fondazioni, travi, pilastri), mentre nel caso di specie la struttura è stata solo gravata da un manufatto in appoggio, il cui peso non rileva rispetto ai sovraccarichi solitamente previsti per i balconi (cfr. rel. CTU pag. 27 – 28).

Interpretazione questa suffragata dal Regolamento Regionale n° 2 del 07/02/2012 (vigente all'epoca della realizzazione delle opere), che, nel disciplinare le procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico, esonerava, per l' intervento quale quello oggetto di causa, dall'obbligo di presentare la richiesta per autorizzazione sismica.

Né è comprovata la dedotta non conformità dell'opera, all'art. 29 del Regolamento Edilizio di Fara in Sabina, in quanto il Piano Casa e la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche – disposizioni applicate, per l'approvazione e realizzazione in DIA delle opere in oggetto - si applicano *"in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali"*, come accertato dallo stesso CTU e come comprovato dalla circostanza che non risulta dagli atti di causa alcun accertamento o contestazione formale in ordine a violazioni di natura amministrativa ed urbanistica da parte Controparte\_6 (Ente di competenza).

Con il quarto motivo di gravame rubricato : "DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRONEITA' DELLA SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI IN ADESIONE ALLA CONSULENZA D'UFFICIO DISPONE CHE DALL'ESECUZIONE DELLE OPERE NON DERIVI PREGIUDIZIO PER IL DECORO ARCHITETTONICO DELL'IMMOBILE - ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1102, 1120, IV COMMA, E 1122 C.C." l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in adesione alla CTU, ha ritenuto che dall'esecuzione delle opere non derivasse un pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, con conseguente erronea interpretazione degli artt. 1102, 1120, IV comma e 1122 C.C.

Sottolinea l'appellante che il decoro estetico esiste in qualsiasi edificio a prescindere dal suo rilievo storico, urbanistico e architettonico e che riguarda, dunque, non il pregio dell'edificio, ma l'unitarietà e la coerenza, la quale può aversi anche in un palazzo dalle linee semplici, ribadendo che

gli interventi di Controparte\_1 hanno alterato la fisionomia dello stabile condominiale con compromissione in modo visibile della complessiva armonia del fabbricato e che ciò emergerebbe dalla mera visione degli allegati fotografici, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza valorizzata anche da parte del Tribunale dell'esistenza di zone in cattivo stato di manutenzione (degrado dei soffitti e frontalini).

Anche detto motivo è infondato e va disatteso.

Il Giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di un pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio sulla base delle considerazioni del CTU che ha sottolineato, come le simmetrie caratterizzanti l'edificio ( le parti di facciata rivestite in cortina, le linee in orizzontale dei balconi, le travi su cui poggia il solaio dei balconi) non sono state interessate dai lavori eseguiti, ed inoltre come varie zone dell'edificio versassero in cattivo stato di manutenzione (*degrado dei soffitti e dei frontalini dei balconi, caldaie, macchine per la climatizzazione, scalette a chiocciola in ferro, antenne satellitari ecc... collocate dai rispettivi proprietari senza un'intesa tra essi* ), ragion per cui l'estetica ed il valore del fabbricato, già alterato da una serie di interventi disarmonici, operati negli anni, dai due comproprietari non era stata compromessa dalle modifiche operate dall'odierno appellato ( cfr rel. CTU pagg. 30 – 33 e 35 - 38).

In proposito la Suprema Corte, con consolidato orientamento, ha affermato che il concetto di decoro architettonico deve contestualizzato, dovendosi tenere conto dello stato della facciata condominiale al momento dell'esecuzione dell'intervento che si ritiene lesivo del decoro architettonico in cui si è verificato il comportamento che si assume abbia leso il decoro architettonico ( cfr. Cass. n. 21835/2007; n. 10324/2008 ) ed ancora di recente ha ribadito che una modifica della facciata condominiale non può essere considerata pregiudizievole per il decoro architettonico, laddove l'estetica dell'edificio risulti già menomata da precedenti interventi di cui non si sia pretesa la rimozione ( cfr. Cass. n. 10583/2019 ed altre ivi citate n. 4679/2009, n. 26055/ 2014).

A ciò deve aggiungersi che il CTU ha altresì sottolineato che *“le opere soggette alla L. 13/89 e l'art. 79 della DPR 380/01 comma1 e alla LR 21/09 di cui l'art. 3 comma 1 prevedono in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, le opere di ampliamento. Quindi dovendo adeguare l'appartamento per le esigenze di persone portatori di Handicap, la simmetria dei prospetti non ha più ragion di essere in quanto, come si può notare dei grafici (Piante sopra riportate) l'appartamento così come era, non rispondeva alle esigenze del portatore di Handicap e quindi si è dovuto modificare sia la porta di ingresso, che le finestre. queste modifiche non sono condizionate da normative comunali.”* ( cfr rel. CTU pag. 33 ).

Con il quinto motivo di gravame rubricato : **“DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE – ERRONEITA' DELLA**

*SENTENZA APPELLATA NELLA PARTE IN CUI VIENE RITENUTO IN PARZIALE ADESIONE ALLA CONSULENZA D'UFFICIO DIFETTO D'INTERESSE AD CP\_7 DELL'ATTORE PER MANCATA ALLEGAZIONE DI SUBITA LESIONE. OMESSA VALUTAZIONE DI PUNTO DI DOGLIANZA ATTOREA*” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui, in parziale adesione alla CTU, il Giudice ha ritenuto il difetto d'interesse ad agire dell'attore.

Ribadisce in contrario l'appellante di aver agito a tutela da un danno per la lesione del decoro e della stabilità dell'immobile che, in quanto connesso all'abuso realizzato, legittimerebbe l'azione volta ad avversare l'iniziativa edilizia posta in essere, configurandosi il danno ingiusto nell'aver subito l'abuso edilizio e cioè la trasformazione dell'immobile.

Anche tale motivo è infondato e va disatteso.

In primo luogo correttamente il primo Giudice ha ritenuto il difetto di interesse ad agire in quanto l'appellante, sin dal primo grado, pur deducendo la sussistenza di presunti abusi edilizi ha fondato la propria domanda sulla violazione degli artt. 1120, II comma ed art. 1122 C.c., richiedendo l'eliminazione delle opere ed il risarcimento danni deducendo una presunta violazione del decoro architettonico e pregiudizio alla statica dell'edificio, elementi di fatto risultati non provati, all'esito dell'espletata istruttoria.

A ciò deve aggiungersi che è rimasta priva di prova la dedotta violazione delle norme urbanistico – edilizie, essendo, peraltro, le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, in relazioni alle quali, la Legge 13/89, assorbita nell'ambito del D.P.R. 380/2001, agli artt. 78-79, ha previsto deroghe ai regolamenti edilizi e facoltà di realizzare le opere, a prescindere dalle autorizzazioni condominiali, purché le spese fossero a carico del disabile, come avvenuto nel caso di specie.

Né l'odierno appellante ha fornito la prova di danni in concreto subiti, né sotto il profilo dell'an, né con riguardo al quantum, omettendo alcuna specifica allegazione e articolazione istruttoria.

Con riguardo alle censure circa la presunta violazione del diritto dell'attore di fruire dell'incremento volumetrico del Piano Casa il CTU in risposta al quesito n. 3 ha verificato che la superficie in ampliamento realizzata è di circa mq 2,70, pari all'1.65% della superficie totale e all'8.26% di quella consentita ed ha quindi affermato che è “ *conforme alla normativa, in quanto nettamente inferiore ai limiti imposti dall'art. 3* ” comma 1 legge Regione Lazio n° 21/2009, ribadendo quindi, in risposta al quesito n. 4, che “ *Nel quesito precedente si è indicato in percentuale l'utilizzo della superficie realizzabile e si può notare che essa, pari al all'8,26% di quella consentita, è al di sotto sia della quota spettante al Sig. Parte\_5, che a quella del Sig. Parte\_1. Quindi non impedisce al Sig. Parte\_1 di utilizzare tale quota a Lui*

*spettante per un'eventuale opera di ampliamento". ( cfr rel. CTU pag. 22 e 29 ).*

L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.

Quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, esse vanno poste integralmente a carico dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato costituita, nei valor medi, come nel dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, attualmente vigente, con esclusione della fase istruttoria non espletata in appello (valore della causa: indeterminato non rilevante ). Trattandosi di causa iscritta a ruolo dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [...] *Parte\_1* nei confronti di *Controparte\_1* avverso la sentenza n. 41/2020, del Tribunale Ordinario di Rieti, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) condanna *Parte\_1* al pagamento delle spese di lite, in favore dell'appellato *Controparte\_1* che si liquidano in complessivi €, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
- 3) dichiara l'appellante *Parte\_1* tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.

Così deciso in Roma il giorno 18.9.2024

Il Consigliere Estensore  
Dr. Paola Agresti

Il Presidente  
Dr. Maria Rosaria Rizzo